שיכון ובינוי בע"מ

("החברה")

29 ביולי 2026

לכבוד	לכבוד	
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	
רחוב כנפי נשרים 22,	רחוב אחוזת בית 2,	
<u>ירושלים</u>	<u>תל אביב</u>	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>

הנדון: <u>התקשרות בעסקה למכירת מלוא מניות שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ לתאגיד בשליטת ג'נריישן קפיטל בע"מ בדרך של מיזוג משולש הופכי</u>

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 18 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-045491), בדבר התקשרות במזכר הבנות שבעיקרו לא מחייב של החברה ושיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("**שו"ב אנרגיה**"), עם ג'נריישן קפיטל בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה ("**ג'נריישן**"), בקשר לעסקה אפשרית למכירת 100% מהון מניותיה של שו"ב אנרגיה בדרך של מיזוג משולש הופכי[1], המובא בדרך של הפניה, מעדכנת החברה כי ביום 29 ביולי 2026, התקשרה שו"ב אנרגיה בהסכם מיזוג עם פאוורג'ן בע"מ ("**פאוורג'ן**" או "**הרוכשת**") ועם פאוורג'ן מיזוגים בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של פאוורג'ן ("**חברת היעד**") ("**הסכם המיזוג**").

על פי הסכם המיזוג, במועד השלמת העסקה, יבוצע מיזוג משולש הופכי[2] שבמסגרתו חברת היעד תתמזג עם שו"ב אנרגיה, חברת היעד תתחסל, ושו"ב אנרגיה, שהינה החברה הקולטת במיזוג, תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של הרוכשת, וזאת בתמורה כוללת במזומן בסך של 4,450,000,000 ש"ח (המורכבת מסכום בסיסי של 4,300,000,000 ש"ח ומסכום תמורה נוסף של 150,000,000 ש"ח (בתוספת ריבית בתנאים מסוימים שנקבעו בהסכם המיזוג ובניכוי הפחתות מסוימות, כמפורט בסעיף 2 להלן), שישולם במזומן לכלל בעלי מניות שו"ב אנרגיה לרבות מניות מימוש שהונפקו או תונפקנה עד מועד השלמת המיזוג כתוצאה ממימוש האופציות לסוגיהן של שו"ב אנרגיה ("**תמורת המיזוג**").

בהתאם, עם השלמת המיזוג, תהפוך שו"ב אנרגיה לחברה בת, בבעלות מלאה (100%) של הרוכשת, ומניותיה של שו"ב אנרגיה תימחקנה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**"). יחד עם זאת, אגרות החוב שהנפיקה שו"ב אנרגיה לציבור (אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של שו"ב אנרגיה), תמשכנה להיות רשומות למסחר, בהתאם לתנאיהן, באופן שלאחר השלמת המיזוג, שו"ב אנרגיה תהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב, ותמשיך להיות "תאגיד מדווח" כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

כפי שנמסר לחברה, הרוכשת היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל, המוחזקת במלואה על ידי ג'נריישן, וחברת היעד הינה חברה שהתאגדה בישראל, בבעלותה המלאה של הרוכשת, והינה חברה "ריקה" ללא פעילות, שהוקמה על-ידי הרוכשת לצורך הסכם המיזוג.

כפי שנמסר לחברה, דירקטוריון שו"ב אנרגיה אישר את התקשרות שו"ב אנרגיה בהסכם המיזוג ובכוונת שו"ב אנרגיה להביאו לאישור בפני האסיפה הכללית, כמפורט להלן. כפי שנמסר לחברה, דירקטוריון פאוורג'ן ודירקטוריון חברת היעד אישרו את ההתקשרות בהסכם המיזוג.

להערכת החברה, בכפוף להשלמת עסקת המיזוג (אם וככל שתושלם), ובהתאם לאומדנים למועד דוח זה, על בסיס הנתונים ליום 31 במרץ 2026, תזרים המזומנים (לאחר מס, ללא הוצאות עסקה) שצפוי להיווצר לחברה בגין מכירת מניות שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ וקבלת תמורת המיזוג הינו בטווח של כ- 2.7-2.9 מיליארד ש"ח והחברה תרשום בדוחותיה הכספיים רווח (לאחר מס, ללא הוצאות עסקה) בטווח של כ- 1.5-1.7 מיליארד ש"ח. בנוסף, צפוי קיטון בחוב הפיננסי המאוחד, נטו בהיקף של כ-5.4-5.6 מיליארד ש"ח. **יצוין כי נתונים אלה הינם הערכה לאחר בדיקה ראשונית בלבד של החברה וממילא טרם נסקרו וטרם בוקרו בידי רוה"ח המבקר של החברה. המידע המובא לעיל בדבר תזרים המזומנים ורווח ההון של החברה בקשר עם העסקה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") המבוסס בין היתר על המידע**

---

[1] ראו גם הדיווחים המיידיים של החברה מימים 20 ביולי 2026, 22 ביולי 2026 ו-24 ביולי 2026, בדבר הארכות תקופת הבדיקה (מס' אסמכתאות: מס' אסמכתא: 2026-01-068696, 2026-01-069611 ו--0702932026-01, בהתאמה), המובאים בדרך של הפניה.

[2] בהתאם לסעיפים 314 עד 327 לחוק החברות.

שבידי החברה במועד דוח זה, והוא עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר במקרה בו המיזוג לא יושלם.

להלן תיאור עיקרי עסקת המיזוג על פי הסכם המיזוג, כפי שנמסרו לחברה:

1. **<u>העסקה</u>**

1.1. בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג, במועד השלמת המיזוג חברת היעד תתמזג עם ולתוך שו"ב אנרגיה, באופן בו כל פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה של חברת היעד, ככל שיהיו כאלה נכון למועד השלמת עסקת המיזוג, יועברו לתוך שו"ב אנרגיה, חברת היעד תתחסל ותימחק מרישומי רשם החברות, ושו"ב אנרגיה תהיה החברה השורדת במיזוג ותהפוך לחברת בת בבעלות מלאה (100%) של הרוכשת.

1.2. עם השלמת עסקת המיזוג, תהפוך שו"ב אנרגיה לחברה פרטית שהונה המונפק והנפרע יוחזק במלואו על-ידי הרוכשת, ומניות שו"ב אנרגיה תמחקנה מן המסחר בבורסה. יודגש כי שו"ב אנרגיה תמשיך להיות תאגיד מדווח, הואיל ואגרות החוב שלה תמשכנה להיסחר בבורסה.

1.3. בהתאם לתנאי כתבי האופציה הסחירים של שו"ב אנרגיה, כתב אופציה שלא ימומש עד ליום 27 ביולי 2027 יפקע. לפיכך, ככל שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמת ההסכם, למעט התנאי המתלה הנוגע לפקיעת כתבי האופציה הסחירים (כמפורט בסעיף 4 להלן), וניתן להשלים את עסקת המיזוג טרם פקיעתם או מימושם של כל כתבי האופציה הסחירים, הרוכשת ושו"ב אנרגיה תחלטנה במשותף האם לפנות לבית המשפט לשם כינוס אסיפת מחזיקי כתבי האופציה הסחירים לפי סעיף 350 לחוק החברות, לשם קיצור תקופת המימוש של כתבי האופציה הסחירים. ככל שכל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג התקיימו, למעט התנאי המתלה הנוגע לפקיעת כתבי האופציה הסחירים, והצדדים לא פנו לבית המשפט בבקשה כאמור, יידחה מועד השלמת עסקת המיזוג באופן אוטומטי ליום 28 ביולי 2027.

1.4. כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו לעובדים (לרבות נושאי משרה) ולחברה, אשר מחיר המימוש שלהם במועד ההשלמה נמוך מהתמורה במיזוג שתשולם עבור כל כתב אופציה, יואצו בסמוך למועד ההשלמה.

1.5. המועד האחרון להשלמת עסקת המיזוג ("**המועד האחרון**") הינו המועד שיחול בתום 10 חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג. ככל שעד למועד האמור התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת המיזוג, למעט התנאים המתלים הנוגעים לאישורים רגולטוריים או לכתבי האופציה הסחירים או לקבלת אישורי הגורמים המממנים (ראו סעיף 4 להלן) – יהיה כל צד להסכם רשאי להאריך את המועד האחרון בתקופות נוספות שלא יעלו ביחד ובמצטבר על 4 חודשים נוספים (דהיינו, 14 חודשים ממועד חתימת הסכם המיזוג). בנוסף, בנסיבות מסוימות תוכל הרוכשת להאריך את המועד האחרון ב-4 חודשים נוספים, לצורך השלמת תנאים מתלים מסוימים כקבוע בהסכם.

1.6. כמו כן, הסכם המיזוג כולל התחייבות של הרוכשת לשחרר את החברה מכל ערבות, בטוחה או התחייבות אחרת שהועמדה לטובת שו"ב אנרגיה (וככל שלא ניתן לשחררה מערבות מסוימת, תינתן התחייבות לשיפוי).

2. **<u>תמורת המיזוג</u>**

2.1. בתמורה לרכישת כל מניות שו"ב אנרגיה, בעת השלמת המיזוג תשלם הרוכשת, לבעלי המניות שמחזיקים במניות שו"ב אנרגיה במועד ההשלמה, לרבות מניות מימוש שהונפקו או תונפקנה עד מועד השלמת המיזוג כתוצאה ממימוש האופציות לסוגיהן של החברה, תמורה כוללת במזומן בסך של 4,450,000,000 ש"ח (המורכבת מסכום בסיסי של 4,300,000,000 ש"ח, בכפוף להפחתות ככל שרלבנטיות כמפורט להלן, ומסכום תמורה נוסף של 150,000,000 ש"ח)[3].

תמורת המיזוג תישא תשואה שנתית בשיעור של 10% החל מחלוף 8.5 חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג ועד למועד השלמת המיזוג (כאשר צבירת התשואה תיפסק לפני מועד השלמת המיזוג במקרה שבו כל התנאים המתלים התקיימו עובר ליום 27 ביולי 2027, למעט התנאי המתלה הנוגע

[3] למען הסר ספק, רכיב התמורה המותנית אשר נכלל במזכר ההבנות בוטל. יצוין כי התמורה תשולם גם לבעלי כתבי האופציה (עובדים ושו"ב בע"מ) אשר יואצו כאמור בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם לתנאי המימוש.

לפקיעת כתבי האופציה הסחירים (שעתידים לפקוע ביום 27 ביולי 2027), ככל שלא מומשו קודם לכן).

2.2. תמורת המיזוג תהיה כפופה להפחתות מסוימות כמפורט בהסכם המיזוג, ככל שרלבנטיות, ובכללן: (א) סכום הדיבידנדים והחלוקות האחרות שחולקו על-ידי שו"ב אנרגיה לאחר יום 15 במאי 2026 ולפני מועד ההשלמה (ככל שחולקו); (ב) סכום הוצאות עסקה (כמשמעותן בהסכם המיזוג) העולה על 20 מיליון ש"ח; (ג) תשלומים על ידי שו"ב אנרגיה או תאגיד מוחזק שלה בתקופה שבין מועד חתימת הסכם המיזוג ועד למועד השלמת עסקת המיזוג ("**תקופת הביניים**") לחברה, כבעלת השליטה בשו"ב אנרגיה או לצדדים קשורים לה, שאינם משולמים בתמורה לנכסים או לשירותים לפי הסכמים שאושרו כדין (או הארכה של הסכמים אלה) ותשלומים מאושרים אחרים שהוגדר בהסכם כי לא יופחתו. על אף האמור, נקבע כי תשלום שישולם לחברת סולל בונה (שבשליטת החברה) מכוח הסכם פשרה, אם וככל שייחתם, בקשר עם פרויקט אתגל, העולה על סכום שנקבע בהסכם, יופחת מהתמורה; (ד) הוצאות ועלויות של שינוי תנאי כתבי האופציה הסחירים של שו"ב אנרגיה, ביטולם, רכישתם או פדיון שלהם; וכן (ה) 50% מסך ההוצאות והעלויות בקשר עם קבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב של שו"ב אנרגיה לשינוי השליטה במועד השלמת המיזוג, ככל שיחולו.

2.3. בד בבד עם חתימת הסכם המיזוג, תחתום ג'נריישן על כתב ערבות, שלפיו תערוב ג'נריישן לקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות הרוכשת וחברת היעד לפי הסכם המיזוג, לרבות ההתחייבות לתשלום התמורה ולהחלפת ערבויותיה של החברה כמפורט לעיל.

3. **<u>מצגים; בדיקת נאותות; תקופת הביניים</u>**

3.1. הסכם המיזוג כולל מצגים, הצהרות והתחייבויות של שו"ב אנרגיה, חברת היעד והרוכשת, כמקובל בהסכמים בהם הרוכשת עורכת ביטוח מצגים.

3.2. בנוסף, הסכם המיזוג כולל הסדרים לפיהם שו"ב אנרגיה תפעל במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת הביניים, כמקובל בהסכמים מסוג זה. לצד זאת, הסכם המיזוג מאפשר לחברה לחרוג ממהלך העסקים הרגיל בנסיבות מסוימות, ובכללן, בין היתר: (א) ביצוע פעולות שאושרו מראש בהתאם להוראות הסכם המיזוג; (ב) ככל שהדבר נדרש לשם עמידה בהוראות כל דין, דרישה רגולטורית או החלטה שיפוטית; (ג) ככל שהדבר נדרש לצורך יישומו וביצועו של הסכם המיזוג; (ד) ככל שהדבר נדרש לשם מניעת הפרה של התחייבות או הסכם של שו"ב אנרגיה או של תאגיד מוחזק שלה, שהיו בתוקף במועד החתימה או שנכרתו לאחר מכן בהתאם להוראות הסכם המיזוג; וכן (ה) ככל שהדבר נדרש על מנת למנוע או לצמצם פגיעה משמעותית בשו"ב אנרגיה ו/או בתאגיד מוחזק שלה.

4. **<u>תנאים מתלים להשלמת העסקה</u>**

השלמת המיזוג וביצועו מותנים בהתקיימות של תנאים מתלים כמפורט בהסכם המיזוג עד המועד האחרון, ובין היתר התנאים המתלים הבאים: (1) אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של שו"ב אנרגיה לעסקת המיזוג ברוב רגיל; (2) קבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים על פי דין למיזוג, ובכללם אישור הממונה על התחרות, אישור רשות החשמל, אישור מדינת ישראל לפי הסכמי הזיכיון בפרויקטים רלוונטיים, וכן אישור רשות מקרקעי ישראל מכוח הסכמי פיתוח, חכירה או הרשאה של פרויקטים מוחזקים רלוונטיים, ככל שנדרש; (3) קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים בארה"ב, בהולנד, באיטליה וברומניה, ככל שנדרשים; (4) קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב של שו"ב אנרגיה לשינוי השליטה בה; (5) נכונות מצגי הצדדים בהסכם המיזוג, במועד ההשלמה, בכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם המיזוג; (6) לא התקיים שינוי מהותי לרעה (כהגדרתו בהסכם המיזוג) בתקופת הביניים; (7) קבלת אישורי גורמים ממנים מסוימים של שו"ב אנרגיה ותאגידים מוחזקים שלה, כמפורט בהסכם המיזוג, לשינוי השליטה בהם; (8) לא קיים בתוקף דין, פסק דין, צו או הוראה של בית משפט או רשות מוסמכת האוסר, מונע או מגביל את השלמת המיזוג; ו-(9) פקיעת כתבי האופציה הסחירים של שו"ב אנרגיה, ככל שלא מומשו קודם לכן.

5. **<u>אי שידול עסקאות; הצעה לעסקת רכישה נוגדת</u>**

5.1. הסכם המיזוג כולל התחייבות של שו"ב אנרגיה כי בתקופת הביניים היא לא תנהל משא ומתן, מגעים, בירורים, שיחות והתכתבויות ביחס לכל עסקה נוגדת (כהגדרתה בהסכם המיזוג) או הצעה לעסקה נוגדת. בנוסף, כולל הסכם המיזוג התחייבות של שו"ב אנרגיה לאי שידול, שלפיה שו"ב

אנרגיה וכל מי מטעמה לא יפעלו ליזום, לעודד, לשדל או להגיש הצעה לכל הצעה לעסקה נוגדת או לכל הצעה אחרת שעשויה באופן סביר להפוך לעסקה נוגדת.

על אף האמור, במקרה בו תתקבל הצעה לעסקה נוגדת, שלא עקב הפרת הוראות אי שידול כאמור, בתוך תקופה של 30 ימים ממועד החתימה על הסכם המיזוג ("**תקופת ההצעות**"), ודירקטוריון שו"ב אנרגיה קבע, לאחר קבלת עמדת היועצים המשפטיים והכלכליים החיצוניים שלו, כי ההצעה הינה הצעה לעסקה נוגדת עדיפה (כהגדרתה בהסכם) או שקיים סביר כי תוביל להצעה נוגדת עדיפה, תהיה שו"ב אנרגיה רשאית ליצור קשר עם המציע ולקיים עמו משא ומתן בקשר להצעתו, וזאת עד לתום תקופת ההצעות.

לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מתום תקופת ההצעות, יהיה דירקטוריון שו"ב אנרגיה רשאי לבחור הצעה נוגדת עדיפה אחת בלבד מבין ההצעות שהתקבלו עד תום תקופת ההצעות, ובלבד שהינה הצעה מחייבת הכפופה רק לביטול הסכם המיזוג ולקיבול על ידי שו"ב אנרגיה, אם דירקטוריון שו"ב אנרגיה קבע, בתום לב ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר שקיבל חוות דעת כלכלית ומשפטית בכתב מיועציו החיצוניים, כי אותה הצעה נוגדת עדיפה על עסקת המיזוג מנקודת מבטם של שו"ב אנרגיה ושל כלל בעלי מניותיה (בכובעם ככאלה).

שינוי המלצת דירקטוריון שו"ב אנרגיה ביחס לעסקת המיזוג עם הרוכשת כפוף למנגנון שנקבע בהסכם המיזוג, הכולל מתן הזדמנות לרוכשת לשפר את תנאי עסקת המיזוג וניהול משא ומתן עם הרוכשת ביחס לתיקון או שינוי תנאי ההסכם או ביחס להצעה עדכנית. שו"ב אנרגיה תהיה רשאית לדחות מעת לעת, אך ורק במידה הנדרשת לצורך קיום ההליך המתואר לעיל, את מועד כינוס אסיפת בעלי מניות של שו"ב אנרגיה לצורך אישור עסקת המיזוג עם הרוכשת.

ככל שבתום ההליך האמור יקבע דירקטוריון שו"ב אנרגיה כי ההצעה הנוגדת עדיפה על עסקת המיזוג עם הרוכשת, תהיה שו"ב אנרגיה רשאית לבטל את הסכם המיזוג ואת עסקת המיזוג עם הרוכשת, בכפוף להתחייבות שו"ב אנרגיה לתשלום דמי סיום לרוכשת כאמור להלן.

5.2. ככל שדירקטוריון שו"ב אנרגיה יקבל החלטה על ביטול עסקת המיזוג עם הרוכשת בעקבות קבלת הצעה עדיפה מחייבת, שו"ב אנרגיה תשלם לפאוורג'ן, כסעד בלעדי וממצה, דמי סיום בסך של 180 מיליון ש"ח; ואולם, ככל שהמציע הוא גורם משמעותי בתחום האנרגיה בישראל (כהגדרתו בהסכם) - סך של 300 מיליון ש"ח. דמי הסיום ישולמו לרוכשת תוך 2 ימי עסקים לאחר הודעת שו"ב אנרגיה על ביטול הסכם המיזוג עם הרוכשת.

6. **<u>ביטול ההסכם</u>**

הסכם המיזוג כולל הוראות לגבי התנאים לביטולו, ובין היתר במקרה של הסכמה הדדית; הפרה יסודית של ההסכם שלא תוקנה תוך תקופה שנקבעה לכך בהסכם; התנאים המתלים לא התקיימו במלואם עד למועד האחרון; שינוי המלצת דירקטוריון שו"ב אנרגיה לתמוך במיזוג בנסיבות הצעה נוגדת עדיפה, בכפוף לתשלום דמי הסיום (כאמור בסעיף 5.2 לעיל); ניתנו החלטה סופית או צו סופי של רשות מוסמכת המונעים את השלמת המיזוג; אחד הצדדים הודיע על ביטול בשל אי הסכמתו לתנאי מכביד רגולטורי (כהגדרתו בהסכם המיזוג), בכפוף לתנאים שנקבעו, ולתשלום פיצוי מוסכם במקרים מסוימים.

7. **<u>פיצוי מוסכם לשו"ב אנרגיה</u>**

הסכם המיזוג כולל מנגנוני פיצוי מוסכמים שתשלם הרוכשת לשו"ב אנרגיה בנסיבות מסוימות ובתנאים שנקבעו לכך, ובכלל זה, תשלום פיצוי מוסכם לשו"ב אנרגיה בהיקף של 300 מיליון ש"ח (הפיצוי המוסכם כולל מנגנון של הגדלת הפיצוי מידי חודש החל ממועד קיום האסיפה הכללית של שו"ב אנרגיה לאישור העסקה ועד לתום שנה ממועד האסיפה, ובכל מקרה לא יעלה על 350 מיליון ש"ח) ("**הפיצוי המוסכם לשו"ב אנרגיה**"); כמו כן, ככל שהפיצוי המוסכם לא ישולם תוך התקופה הקבועה בהסכם המיזוג, ישא סכום הפיצוי תשואה עד למועד תשלומו לשו"ב אנרגיה. הפיצוי המוסכם לשו"ב אנרגיה ישולם לה בין היתר במקרים של ביטול ההסכם על ידי הרוכשת עקב אי הסכמת הרוכשת לתנאי מכביד (כהגדרתו בהסכם), אי קבלת אישור רגולטורי או אי התקיימות תנאי רגולטורי לצורך השלמת המיזוג; התנגדות מממן זר לאישור שינוי שליטה בשו"ב אנרגיה ו/או בתאגיד מוחזק שלה עד למועד האחרון (כהגדרתו בהסכם) להשלמת המיזוג (בתנאים מסוימים, בין היתר, ככל שלא נומק הסירוב על ידי מממן זר, עשוי פיצוי זה לקטון ל-100 מיליון ש"ח); עוד נקבע בהסכם המיזוג כי בנסיבות מסוימות תהיה זכאית שו"ב אנרגיה לפיצוי מוסכם מוגדל (חלף הפיצוי המוסכם לשו"ב אנרגיה) בהיקף של 600 מיליון ש"ח (נושא תשואה במנגנון שהוסכם)

במקרה של: (א) הפרה אשר גרמה לכך שלא התקיים תנאי מתלה, או (ב) אי קבלת אישור מממן ישראלי ובלבד שהרוכשת לא ויתרה לפי שיקול דעתה על תנאי זה, (ג) במסגרת הסכם המיזוג נקבע מנגנון בוררות להכרעה במחלוקות הנוגעות לתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לחברה.

8. **<u>התחייבות בעלת השליטה הקיימת בחברה</u>**

בד בבד עם הסכם המיזוג חתמה החברה, על כתב התחייבות, שבמסגרתו התחייבה כלפי הרוכשת, בין היתר, להצביע בעד המיזוג בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של שו"ב אנרגיה, ונגד כל עסקה נוגדת – למעט אם מדובר בעסקה נוגדת עדיפה אשר הובאה להצבעה בפני האסיפה הכללית של שו"ב אנרגיה בהתאם להוראות הסכם המיזוג; התחייבות ל-NO-SHOP – להימנע מליזום, לעודד, לסייע או לתמוך, במישרין או בעקיפין, בכל פניה, משא ומתן, מגע, הצעה, הסכם או התחייבות הנוגעים לעסקה נוגדת, אלא בהתאם להוראות הסכם המיזוג; התחייבות שלא לעשות שימוש בכוח ההצבעה הנובע ממניותיה בשו"ב אנרגיה לאישור עסקה או פעולה האסורים בתקופת הביניים על פי הסכם המיזוג; שלא לפעול לשנות, במהלך תקופת הביניים, הסדרי תיחום פעילות או הסדרי אי-תחרות קיימים בינה לבין שו"ב אנרגיה או מי מהתאגידים המוחזקים שלה; וכן התחייבות לשפות את החברה הממוזגת בגין נזקים כספיים שנגרמו לה או לתאגיד מוחזק, ככל שלא התקבל בפרויקטים בארה"ב אישור או הסכמה להשלמת העסקה, ככל שנדרשים, וזאת בסכום שנקוב בהסכם כאשר מעל לנזק כספי מצטבר של 80 מיליון ש"ח לא יחול שיפוי. בנוסף, החברה תסייע לשו"ב אנרגיה בהשגת מקורות מימון בהתאם לצרכיה מבלי שהדבר יטיל עליה התחייבות כספית כלשהי.

כפי הנמסר לחברה, בהתאם להוראות הסכם המיזוג, בתוך 10 ימים ממועד חתימת הסכם המיזוג תפרסם שו"ב אנרגיה דוח זימון בדבר עסקת המיזוג, שעל פיו תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות לצורך אישור הסכם המיזוג והעסקאות הקשורות בו.

כאמור לעיל, השלמת עסקת המיזוג תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים שונים, אשר אינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות שהעסקה תושלם.

בכבוד רב,

שיכון ובינוי בע"מ

<u>נחתם על ידי</u>:

עמית בירמן, מנכ"ל

הילה תירוש, סמנכ"ל יועמ"ש